ENSEIGNEMENT PAROISSIAL

DROIT D'HÉRITAGE

et

DROIT COUTUMIER

Ce que dit la loi ivoirienne sur la transmission des biens
et pourquoi la coutume ne peut plus l'emporter

Intervenant .....

Paroisse .....

Date et lieu .....

État du droit au 1er novembre 2026

Document d'information générale. Il ne remplace pas la consultation d'un professionnel du droit.

AVANT-PROPOS

Ce document s'adresse aux fidèles qui veulent savoir, avec exactitude, ce que la loi ivoirienne prévoit lorsqu'un membre de la famille décède. Il a été conçu pour un enseignement d'environ une heure, dont une vingtaine de minutes consacrées à l'exposé des règles, un quart d'heure aux exercices d'application et le temps restant aux questions de l'assemblée.

Le sujet touche chaque famille. Les conflits nés d'un décès comptent parmi les plus douloureux que connaissent nos communautés, et ils naissent le plus souvent d'une ignorance, celle des héritiers qui ne savent pas qu'ils ont des droits, ou celle des parents qui croient de bonne foi que la coutume les autorise à disposer des biens du défunt. L'enseignement ne juge pas les traditions. Il expose l'état du droit positif, afin que personne ne soit dépouillé par ignorance et que personne ne dépouille son prochain en croyant avoir raison.

L'exposé repose sur les textes publiés au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, cités à chaque étape entre parenthèses. Sauf indication contraire, les articles cités sans autre précision renvoient à la loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions. Les autres textes mobilisés sont la loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités, désignée ci-après loi sur les libéralités, la loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage, la loi n°2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation, la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal, modifiée, et, pour l'histoire du droit, la loi n°64-381 du 7 octobre 1964 relative aux dispositions diverses, aujourd'hui abrogée.

La lecture de ce document ne dispense pas, devant une situation particulière, de consulter un notaire, un avocat ou le greffe du tribunal. Les solutions présentées sont générales et chaque succession appelle un examen propre.

INTRODUCTION

Chacun connaît une histoire de ce genre. Un homme meurt. Avant même la fin des funérailles, des parents se présentent, réclament les clés de la maison, les documents du véhicule et les papiers de la plantation. La veuve est priée de retourner dans sa famille, les enfants sont écartés, les filles plus encore que les garçons, et l'on invoque la coutume pour justifier ce qui n'est, au regard de la loi, qu'une appropriation sans titre.

La question posée est simple. Lorsqu'un Ivoirien décède, qui décide du sort de ses biens, la coutume ou la loi ? La réponse du droit ivoirien est nette depuis 1964 et elle a été renforcée par les réformes de 2019 et de 2020. C'est la loi qui décide, et elle décide de la même manière pour tous les Ivoiriens, quels que soient leur région, leur peuple ou leur religion.

L'Écriture connaît elle-même ce débat. Les cinq filles de Tselophchad, dont le père était mort sans laisser de fils, vinrent demander devant Moïse une part de l'héritage paternel, et la réponse de l'Éternel fut sans ambiguïté.

> *« Les filles de Tselophchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. » (Nombres 27, verset 7, version Louis Segond 1910)*

Ce récit n'est pas notre droit positif. Il montre seulement que la question de l'exclusion des filles a été posée et tranchée, il y a plus de trois mille ans, dans le sens de la justice. L'exposé présentera d'abord les deux logiques qui s'affrontent (Partie I), puis les règles que la loi impose aujourd'hui (Partie II), avant de les appliquer à des situations concrètes (Partie III).

PARTIE I. LA COUTUME ET LA LOI, DEUX LOGIQUES DE TRANSMISSION

Titre 1. La logique coutumière

Il n'existe pas une coutume ivoirienne, mais une grande diversité de traditions selon les peuples. La présentation qui suit décrit des tendances générales, à nuancer selon chaque région. Elle n'a pas pour objet d'exposer le droit applicable, mais de comprendre d'où viennent des pratiques encore observées.

1. Le lignage, véritable titulaire des biens

Dans la conception coutumière, la terre et les biens importants appartiennent moins à l'individu qu'au lignage, qui les reçoit des ancêtres et doit les transmettre aux générations suivantes. L'héritier désigné est alors moins un propriétaire qu'un gardien, chargé d'administrer le patrimoine pour le compte de la famille élargie, laquelle dépasse de loin le couple et ses enfants.

2. Les systèmes matrilinéaire et patrilinéaire

Deux grands modes de transmission coexistent. Le système matrilinéaire, répandu notamment chez les peuples akan (Baoulé, Agni, Abron, Nzima, entre autres) et chez une grande partie des Sénoufo, notamment dans la région de Korhogo, fait passer les biens par la lignée de la mère, en sorte que l'héritier est traditionnellement le frère utérin du défunt ou le fils de sa sœur, le neveu utérin, les propres enfants du défunt étant rattachés au lignage de leur mère et écartés de la succession paternelle. Le système patrilinéaire, répandu notamment dans de nombreux peuples des groupes krou (Bété, Dida, Wè) et mandé (Malinké, Dan, Gouro), fait passer les biens par la lignée du père, le plus souvent aux fils ou aux frères du défunt, avec une préférence fréquente pour l'aîné.

3. La condition de la veuve et des filles

La veuve n'est généralement pas héritière, puisqu'elle n'appartient pas au lignage de son mari, et certaines pratiques ont pu la considérer comme faisant elle-même partie de l'héritage, par le lévirat ou le remariage imposé avec un parent du défunt. Les filles sont souvent exclues de la terre, au motif qu'elles se marieront et rejoindront une autre famille. Les rites de veuvage, enfin, imposent parfois à la veuve des épreuves longues ou humiliantes, accompagnées de soupçons sur la cause du décès.

Il serait injuste de ne voir dans la coutume que des abus. Elle assurait, dans une société rurale et communautaire, la continuité du lignage, la prise en charge des orphelins par la famille élargie et la conservation de la terre. Mais la société a changé. Le couple travaille, achète et construit ensemble, et appliquer la logique lignagère à la maison bâtie par deux époux ou à l'épargne d'un salarié conduit trop souvent à dépouiller ceux qui ont réellement partagé la vie du défunt.

Titre 2. Le choix du législateur ivoirien

1. L'unification du droit de la famille en 1964

Dès l'indépendance, le législateur a fait le choix d'un droit de la famille unique pour tous les Ivoiriens. L'article 1er de la loi n°64-381 du 7 octobre 1964 disposait qu'à compter de l'entrée en vigueur des lois nouvelles, « les lois, les règlements et les coutumes antérieurement applicables cesseront d'avoir effet, dans les matières qui sont l'objet desdites lois ». Les successions figuraient expressément parmi ces matières. Depuis lors, la coutume a perdu toute force obligatoire en matière de succession.

2. La confirmation par les lois de 2019 et de 2020

Les lois de 2019 et de 2020 ont remplacé les textes de 1964 sans revenir sur ce choix. Aux termes de l'article 3 de la loi sur les successions, « l'ordre de succéder entre les héritiers est réglé par les présentes dispositions. A leur défaut, les biens passent à l'Etat ». La loi définit donc seule qui hérite, et, en l'absence de tout héritier légal, ce n'est pas le lignage qui recueille les biens mais l'État. Il en résulte qu'une décision d'un conseil de famille ou d'une chefferie attribuant les biens à une autre personne que les héritiers légaux est dépourvue de toute valeur juridique à leur égard. Les héritiers peuvent saisir le juge du dernier domicile du défunt, devant lequel sont portées l'action en partage et l'action en pétition d'hérédité (art. 5).

3. La protection contre les coutumes étrangères

Le législateur protège même les héritiers ivoiriens contre les coutumes étrangères. Dans le cas de partage d'une même succession entre cohéritiers étrangers et ivoiriens, ces derniers prélèvent sur les biens situés en Côte d'Ivoire une portion égale à la valeur des biens situés à l'étranger dont ils seraient exclus « en vertu des lois et coutumes locales » (art. 5). La règle traduit la cohérence du système, qui refuse qu'un Ivoirien soit privé de sa part par l'effet d'une coutume, fût-elle étrangère.

PARTIE II. LES RÈGLES DE LA SUCCESSION EN DROIT IVOIRIEN

Titre 1. L'ouverture de la succession

Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions, art. 1 à 12

1. Le moment et le lieu de l'ouverture (art. 1, 2 et 5)

La succession s'ouvre par la mort, ou par la déclaration judiciaire de décès en cas d'absence ou de disparition (art. 1). Elle s'ouvre au jour de la mort, ou, en cas de disparition ou d'absence, au jour du prononcé du jugement déclaratif de décès (art. 2). Elle s'ouvre au dernier domicile du défunt pour l'ensemble des biens, et, à défaut de domicile connu, à sa dernière résidence (art. 5). Ce lieu détermine la juridiction compétente pour l'ensemble des contestations successorales.

2. La saisine des héritiers et la preuve de la qualité d'héritier (art. 4 et 12)

Les héritiers sont saisis de plein droit, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession (art. 4). Ils deviennent donc titulaires des biens et des dettes dès l'instant du décès, sans avoir à solliciter l'autorisation de quiconque. La qualité d'héritier est constatée par un jugement rendu par le tribunal du lieu d'ouverture de la succession (art. 12), document couramment appelé jugement d'hérédité, qui est exigé par les banques, la conservation foncière et les administrations.

3. Les qualités requises pour succéder et l'indignité (art. 7 à 10)

Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession, en sorte que l'enfant déjà conçu hérite s'il naît vivant (art. 7). Est indigne de succéder celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ou lui avoir porté des coups mortels. Peut en outre être déclaré indigne celui qui s'est rendu coupable envers le défunt de sévices, délits ou injures graves, ou qui a gravement porté atteinte à son honneur, à sa considération ou à ses intérêts patrimoniaux ou à ceux de sa famille (art. 9). L'indignité est personnelle, les descendants de l'indigne succédant comme si leur auteur était prédécédé (art. 10), et le pardon accordé par le défunt la fait cesser (art. 9). En dehors de ce mécanisme judiciaire, nul ne peut être privé de sa vocation héréditaire, ni par la famille, ni par une décision coutumière.

Titre 2. La dévolution légale

Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions, art. 11 à 36

Les successions sont déférées aux enfants et autres descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l'ordre et suivant les règles que la loi détermine (art. 11). En l'absence de testament, la dévolution obéit aux articles 26 et 27, que le tableau suivant récapitule.

Le défunt laisse	**Conjoint**	**Enfants**	**Père et mère**	**Frères et sœurs**	**Texte**
Un conjoint et des enfants	1/4	3/4	rien	rien	art. 26, al. 1
Des enfants, sans conjoint		tout	rien	rien	art. 26, al. 2
Un conjoint et ses père et mère, sans enfant	1/2		1/2	rien	art. 27, al. 1
Ses père et mère, des frères et sœurs, sans conjoint ni enfant			1/2	1/2	art. 27, al. 2
Un conjoint, des frères et sœurs, sans père ni mère ni enfant	1/2			1/2	art. 27, al. 3
Seulement des frères et sœurs				tout	art. 27, al. 4
Seulement ses père et mère			tout		art. 27, al. 5
Seulement un conjoint	tout				art. 27, al. 6
Aucun de ces parents	Autres ascendants et collatéraux jusqu'au sixième degré, à défaut l'État				art. 3, 27 al. 7 et 35

1. Les enfants et leurs descendants (art. 26 et 28)

Les enfants viennent au premier rang. Ils recueillent les trois quarts de la succession en concours avec le conjoint survivant, et la totalité à défaut de conjoint (art. 26). Ils succèdent par égales portions et par tête lorsqu'ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef (art. 28). Avec un conjoint et trois enfants, chaque enfant reçoit ainsi le tiers des trois quarts, soit un quart de la succession. Lorsqu'en présence d'enfants les autres parents ne reçoivent rien, ce n'est pas par oubli du législateur, c'est l'effet voulu de la priorité donnée à la famille du défunt au sens strict.

2. La représentation (art. 20 à 24)

La représentation fait entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté (art. 20). Elle a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante (art. 21), en sorte que les enfants d'un enfant prédécédé prennent la place de leur auteur et se partagent sa part par souche (art. 24). En ligne collatérale, elle est admise en faveur des enfants et descendants des frères et sœurs du défunt (art. 23). C'est à ce seul titre qu'un neveu peut hériter de son oncle, et uniquement lorsque les frères et sœurs sont eux-mêmes appelés, c'est-à-dire en l'absence d'enfants du défunt.

3. Les ascendants et les collatéraux (art. 27 et 35)

À défaut d'enfants, la succession se partage par moitié entre les père et mère et le conjoint survivant, les frères et sœurs ne venant qu'à défaut de l'un ou de l'autre (art. 27). Les autres ascendants et les collatéraux ne sont appelés qu'à défaut de conjoint, de père et mère et de frères et sœurs, et les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas (art. 27 et 35). Les cousins germains se trouvant au quatrième degré (art. 19), la vocation des parents éloignés demeure résiduelle.

Titre 3. Le conjoint survivant

Loi n°2019-573, art. 26, 27, 36, 103 et 134 ; loi n°2019-570 relative au mariage, art. 3 et 14

1. L'innovation de 2019

Sous l'empire de la loi n°64-379 du 7 octobre 1964, le conjoint survivant était écarté dès lors que le défunt laissait des enfants, des père et mère ou des frères et sœurs, et sa vocation se trouvait encore concurrencée par des parents éloignés. La loi de 2019 a profondément modifié cette situation. Le conjoint reçoit désormais un quart de la succession en présence d'enfants (art. 26), la moitié en présence des père et mère ou, à défaut, des frères et sœurs (art. 27, al. 1 et 3), et la totalité à défaut de ces parents (art. 27, al. 6). Ces droits portent sur la pleine propriété des biens.

2. L'exigence d'un mariage civil

Seul le conjoint au sens de la loi peut prétendre à ces droits. Or, aux termes de l'article 14 de la loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage, « seul le mariage célébré par un officier de l'état civil a des effets légaux ». La bénédiction nuptiale et la cérémonie coutumière, quelle que soit leur valeur spirituelle ou sociale, ne font pas du survivant un conjoint successible. La personne qui a partagé trente années de vie commune sans mariage civil n'hérite pas en qualité de conjoint. Ce point mérite d'être souligné dans une assemblée chrétienne, car la régularisation des unions à la mairie est l'une des protections les plus concrètes que l'on puisse offrir aux futures veuves.

Le conjoint doit en outre n'avoir pas fait l'objet d'un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée (art. 36), ni avoir été déclaré indigne (art. 9 et 10). Le divorce, qui dissout le mariage, fait perdre la qualité de conjoint.

3. Le sort des unions polygamiques

Le droit ivoirien est monogamique. Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent, constatée par une décision devenue définitive ou par un acte de décès (art. 3 de la loi relative au mariage). Il n'existe donc, en principe, qu'un seul conjoint survivant. La seule exception concerne les mariages polygamiques contractés avant la loi n°64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage et déclarés dans les conditions prévues à l'époque, chacune des coépouses survivantes ayant alors droit à une égale fraction de la part dévolue au conjoint survivant (art. 134). Les autres compagnes n'ont aucun droit successoral, mais leurs enfants héritent dès lors que leur filiation est établie.

4. Le logement familial et le régime matrimonial (art. 13 et 103)

Le conjoint survivant peut se faire attribuer, sur estimation d'expert, l'immeuble ou la partie d'immeuble servant d'habitation aux époux, ou le droit au bail des locaux leur servant habituellement d'habitation (art. 103). Si la valeur du bien excède sa part, l'inégalité se compense par un retour en argent ou en rente au profit des cohéritiers (art. 93). Il convient enfin de ne pas confondre la succession et la liquidation du régime matrimonial. La masse successorale ne comprend que les biens et droits appartenant au défunt (art. 13), en sorte que le conjoint reprend d'abord ce qui lui revient au titre du régime matrimonial, puis hérite de sa part sur les seuls biens du défunt.

Titre 4. L'égalité des enfants

Loi n°2019-573, art. 28 ; loi n°2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation, art. 19

L'article 28 est sans doute le texte le plus important face à la coutume. Il dispose que « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père, mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture et encore qu'ils soient issus de différents mariages ou nés hors mariage ».

Quatre conséquences s'en déduisent. La fille hérite autant que le fils, y compris des terres et des plantations. L'aîné n'a pas davantage de droits que le cadet. Les enfants d'un premier mariage et ceux d'un second ont des droits identiques. Les enfants nés hors mariage héritent à égalité avec les autres, à la condition que leur filiation soit juridiquement établie. À l'égard de la mère, cette filiation résulte en principe du seul fait de la naissance. À l'égard du père, elle ne peut résulter que d'une reconnaissance ou d'un jugement (art. 19 de la loi relative à la filiation). L'enfant que son père n'a pas reconnu risque donc de ne rien recevoir, ou de devoir engager une action en justice pour établir sa filiation.

Titre 5. Le testament et la réserve héréditaire

Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités

1. La quotité disponible (art. 14 à 18)

Chacun peut organiser sa succession par donation ou par testament, mais la loi protège certains proches par une réserve dont ils ne peuvent être privés. Les libéralités ne peuvent excéder le quart des biens du disposant s'il laisse à son décès des enfants ou des descendants d'eux, et la moitié si, à défaut d'enfants, il laisse des ascendants, un conjoint survivant, des frères et sœurs ou des descendants d'eux (art. 14). À défaut de ces héritiers, les libéralités peuvent épuiser la totalité des biens (art. 15). La quotité disponible peut être donnée, en tout ou en partie, aux enfants ou à d'autres successibles (art. 17), ce qui permet d'avantager un conjoint, un enfant, un tiers ou une œuvre. Les libéralités excessives ne sont pas nulles, elles sont réductibles à la quotité disponible à l'ouverture de la succession, à la demande des héritiers réservataires (art. 18 et 19).

2. Les formes du testament (art. 8 et 60 à 73)

Pour tester, il faut être sain d'esprit et majeur ou mineur émancipé (art. 8). Le testament peut être olographe, fait par acte public ou dans la forme mystique (art. 62). Le testament olographe, le plus simple et le moins coûteux, n'est valable que s'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (art. 63), ce qui exclut le texte dactylographié seulement signé. Le testament par acte public est dicté par le testateur à un ou deux notaires (art. 64 à 67) et convient à celui qui ne sait pas écrire. Le testament mystique est remis clos et scellé au notaire en présence de deux témoins (art. 68), mais il est interdit à ceux qui ne savent ou ne peuvent lire (art. 69). Un testament ne peut être fait dans le même acte par deux personnes (art. 61), de sorte que chaque époux rédige le sien. Les formalités sont prescrites à peine de nullité (art. 73).

3. L'incapacité de recevoir des ministres du culte (art. 13)

L'article 13 de la loi sur les libéralités intéresse directement les Églises. Les médecins, pharmaciens et personnels soignants qui ont traité une personne pendant la maladie des suites de laquelle elle meurt ne peuvent bénéficier des dispositions qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie, et « la même interdiction s'applique également aux ministres de culte et aux notaires ». Ces libéralités sont nulles. Le ministre qui accompagne spirituellement un fidèle mourant ne peut donc recevoir de lui, à titre personnel, aucun don ni legs consenti pendant cette dernière maladie. La règle protège la liberté du mourant autant que la réputation de l'Église.

Titre 6. L'option, l'administration et le partage

Loi n°2019-573, art. 40 à 107

1. L'option de l'héritier (art. 42 à 65)

Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue (art. 47). L'héritier peut l'accepter purement et simplement, l'accepter sous bénéfice d'inventaire (art. 46) ou y renoncer. La renonciation ne se présume pas, elle est faite au greffe du tribunal du lieu d'ouverture de la succession contre remise d'une attestation (art. 53). L'acceptation sous bénéfice d'inventaire, déclarée au même greffe (art. 61), limite le paiement des dettes à la valeur des biens recueillis (art. 65). La faculté d'accepter ou de répudier se prescrit par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, l'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai étant réputé avoir accepté (art. 42). Le paiement des frais funéraires et des dettes urgentes constitue un acte purement conservatoire qui n'emporte pas acceptation (art. 50).

2. L'administration de la succession et le recel (art. 60, 66 et 67)

Les héritiers peuvent choisir l'un ou plusieurs d'entre eux pour administrer la succession, et, en cas de désaccord, un administrateur est désigné par le président du tribunal à la requête de toute partie intéressée (art. 66). L'administrateur doit rendre compte aux héritiers, aux créanciers et aux légataires (art. 67). Les héritiers qui ont diverti ou recelé des effets de la succession demeurent héritiers purs et simples, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés (art. 60). Celui qui cache perd ainsi sa part sur ce qu'il a caché.

3. Le partage (art. 82 à 107)

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut toujours être provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires, les héritiers pouvant seulement convenir de le suspendre pendant un temps limité (art. 82). Toute liquidation-partage commence par un inventaire (art. 84). En cas de refus ou de contestation, le tribunal statue et peut commettre un notaire, un commissaire de justice ou toute personne qualifiée (art. 88). Lorsqu'un copartageant est mineur ou majeur protégé, le partage fait par un notaire, un commissaire de justice ou un expert doit être homologué (art. 100). L'héritier qui participait avec le défunt à l'exploitation d'une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale peut se la faire attribuer (art. 103), et celui qui y a collaboré sans salaire bénéficie d'une créance de salaire différé (art. 107).

4. La terre rurale (art. 104 à 106)

Seuls les héritiers susceptibles de faire valoir eux-mêmes les droits portant sur l'usage du sol que détenait le défunt peuvent prétendre à leur attribution (art. 104). Ces droits sont partagés entre eux si leur étendue le permet, et attribués par tirage au sort à défaut d'accord lorsque le partage est impossible (art. 105), les autres cohéritiers ne pouvant prétendre à une soulte que dans les cas prévus par l'article 106. Ce critère d'exploitation personnelle ne distingue ni le sexe, ni l'âge, ni l'appartenance à un lignage, en sorte qu'une fille qui exploite ou peut exploiter la terre a les mêmes droits que ses frères. Les terres du domaine foncier rural relèvent par ailleurs de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998, qui organise la constatation des droits coutumiers par le certificat foncier, puis l'immatriculation. Le contentieux foncier exige, plus que tout autre, le conseil d'un professionnel.

Titre 7. La protection pénale

Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal, modifiée, art. 103, 457 à 459 et 467

S'emparer des biens d'une succession n'est pas seulement une faute civile. Le fait peut recevoir une qualification pénale. Aux termes de l'article 457 du Code pénal, « quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, commet un vol ». Le vol est puni d'emprisonnement et d'amende (art. 458), et plus sévèrement en présence de circonstances aggravantes, notamment lorsqu'il est commis en réunion ou avec violences (art. 459). L'abus de confiance réprime pour sa part le détournement, la dissipation ou la destruction de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque remis à une personne à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé (art. 467). Il peut atteindre le parent à qui l'on a confié les clés, les documents ou la gestion des biens et qui se les approprie.

La loi institue cependant une immunité familiale. Ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles les infractions contre la propriété commises par un conjoint au préjudice de l'autre, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par un descendant au préjudice de ses ascendants ou par un ascendant au préjudice de ses descendants, ainsi que par les alliés à ces degrés lorsque l'infraction a été commise pendant la durée du mariage (art. 103). Cette immunité ne couvre ni les frères et sœurs, ni les neveux, ni les oncles, ni aucun autre collatéral du défunt. Le frère ou le neveu qui s'empare frauduleusement des biens de la succession s'expose donc à des poursuites pénales, sous l'appréciation du procureur de la République et du juge. Lorsque l'immunité joue, la voie civile demeure ouverte, qu'il s'agisse de la restitution, des dommages-intérêts ou du partage judiciaire.

PARTIE III. EXERCICES D'APPLICATION

Chapitre 1. Cas pratiques

Les cas suivants peuvent être lus à l'assemblée, qui est invitée à proposer une solution avant la lecture du corrigé. Les noms sont fictifs et volontairement choisis dans différentes régions du pays, la loi étant la même pour tous.

Cas pratique n°1. La maison réclamée par le neveu

Énoncé. Monsieur Kouadio, marié civilement, décède sans testament. Il laisse son épouse et trois enfants, dont deux filles. Son neveu, fils de sa sœur, réclame la maison familiale et la plantation selon la coutume de la famille, et s'est déjà fait remettre les documents de la plantation par un oncle. Qu'en pensez-vous ?

Corrigé

La question est de savoir si le neveu utérin du défunt peut, en présence d'un conjoint et d'enfants, prétendre aux biens de la succession, et quels recours s'offrent aux héritiers.

Aux termes de l'article 3 de la loi n°2019-573 du 26 juin 2019, l'ordre de succéder est réglé par la loi. Selon l'article 26, les trois quarts de la succession sont dévolus aux enfants et un quart au conjoint survivant, les enfants succédant par égales portions sans distinction de sexe (art. 28). Le conjoint peut demander l'attribution préférentielle du logement familial (art. 103). L'article 457 du Code pénal réprime le vol, et l'immunité familiale de l'article 103 du même Code ne couvre pas les collatéraux.

En l'espèce, le défunt laisse une épouse civilement mariée et trois enfants. Le neveu, collatéral, n'est appelé à aucun titre, les collatéraux ne venant qu'à défaut d'enfants, et il ne bénéficie d'aucune immunité pénale.

Par conséquent, l'épouse recueille un quart de la succession et chacun des trois enfants un quart, les filles comme le fils. L'épouse peut solliciter l'attribution de la maison. Les héritiers, qui doivent d'abord faire constater leur qualité par jugement (art. 12), peuvent agir devant le tribunal du dernier domicile du défunt (art. 5) et, selon les faits, déposer plainte pour vol.

Cas pratique n°2. Vingt ans de vie commune sans mariage civil

Énoncé. Madame Aya a vécu vingt ans avec Monsieur Tra. Leur union a été bénie à l'église et célébrée selon la coutume, mais jamais à la mairie. Monsieur Tra décède en laissant deux enfants qu'il a reconnus. Madame Aya peut-elle hériter ?

Corrigé

La question est de savoir si la compagne unie religieusement et coutumièrement, mais non civilement, a la qualité de conjoint survivant.

Aux termes de l'article 14 de la loi n°2019-570 du 26 juin 2019, seul le mariage célébré par un officier de l'état civil a des effets légaux. Selon l'article 26 de la loi sur les successions, à défaut de conjoint survivant, les enfants succèdent seuls.

En l'espèce, aucun mariage n'a été célébré devant l'officier de l'état civil. La bénédiction nuptiale et la cérémonie coutumière sont sans effet sur la vocation successorale. Les enfants, reconnus, ont une filiation établie.

Par conséquent, Madame Aya n'a aucun droit dans la succession, que les deux enfants recueillent en totalité. Le défunt aurait pu la protéger en l'épousant civilement, ou en lui léguant par testament jusqu'au quart de ses biens (art. 14 de la loi sur les libéralités).

Cas pratique n°3. La fille écartée de la plantation

Énoncé. À la mort de leur père, veuf, les trois fils de Monsieur Gnahoré se partagent sa plantation de cacao et expliquent à leur sœur qu'une femme n'hérite pas de la terre. Que peut-elle faire ?

Corrigé

La question est de savoir si une fille peut être exclue de la terre de son père au motif de son sexe.

L'article 28 de la loi sur les successions dispose que les enfants succèdent sans distinction de sexe ni de primogéniture. L'article 104 réserve l'attribution des droits d'usage du sol aux héritiers susceptibles de les faire valoir eux-mêmes. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué (art. 82).

En l'espèce, la sœur est enfant du défunt au même titre que ses frères. Le critère légal d'attribution de la terre est la capacité d'exploitation personnelle, qui ne tient aucun compte du sexe.

Par conséquent, la sœur a droit à un quart de la succession. Elle peut demander le partage judiciaire (art. 82 et 88) et contester le partage auquel il a été procédé sans elle.

Cas pratique n°4. Le couple sans enfant

Énoncé. Monsieur et Madame Coulibaly, mariés civilement, n'ont pas d'enfant. Monsieur Coulibaly décède. Ses père et mère sont vivants, ainsi que ses quatre frères et sœurs. Comment la succession se répartit-elle ?

Corrigé

La question est de savoir comment se répartit la succession d'un défunt sans postérité qui laisse son conjoint, ses père et mère et des frères et sœurs.

Aux termes de l'article 27, alinéa 1er, de la loi sur les successions, à défaut d'enfants et de descendants, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère du défunt et l'autre moitié au conjoint survivant. Les frères et sœurs ne viennent qu'à défaut de conjoint ou de père et mère (art. 27, al. 2 et 3).

En l'espèce, le défunt laisse son épouse et ses deux parents.

Par conséquent, l'épouse recueille la moitié de la succession, les père et mère l'autre moitié, et les frères et sœurs ne reçoivent rien. Si les parents avaient été prédécédés, la moitié serait revenue à l'épouse et l'autre aux frères et sœurs (art. 27, al. 3).

Cas pratique n°5. Le legs à l'église et le don au pasteur

Énoncé. Madame Soro, veuve, mère de deux enfants, souhaite laisser une partie de ses biens à son église. Pendant sa dernière maladie, elle rédige en outre un papier par lequel elle donne sa voiture au pasteur qui lui rend visite chaque semaine. Ces dispositions sont-elles valables ?

Corrigé

La question est double. Il s'agit de savoir dans quelle limite une mère de famille peut avantager son église, et si un ministre du culte peut recevoir un don d'une fidèle qu'il assiste pendant sa dernière maladie.

Aux termes de l'article 14 de la loi n°2020-669 du 10 septembre 2020, les libéralités ne peuvent excéder le quart des biens du disposant qui laisse des enfants. Les libéralités au profit des associations d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par l'autorité de tutelle et exemptes de charge ou de condition (art. 12). Selon l'article 13, les ministres de culte ne peuvent bénéficier des dispositions faites en leur faveur par la personne qu'ils ont assistée pendant la maladie dont elle meurt, ces dispositions étant nulles. Le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (art. 63).

En l'espèce, Madame Soro laisse deux enfants et le don au pasteur a été consenti pendant sa dernière maladie.

Par conséquent, elle peut léguer à son église jusqu'au quart de ses biens, sous réserve de la capacité juridique de l'église à recevoir et, le cas échéant, de l'autorisation requise. Le don de la voiture au pasteur est nul. Pour être valable, le testament doit respecter les conditions de forme de l'article 63.

Chapitre 2. Dix idées reçues à corriger

1. « Chez nous, c'est le neveu qui hérite. » L'affirmation est inexacte. Le neveu n'hérite de son oncle que par représentation de son père ou de sa mère, frère ou sœur prédécédé du défunt, et seulement lorsque les frères et sœurs sont appelés, c'est-à-dire en l'absence d'enfants (art. 23 et 27).

2. « Les filles n'héritent pas de la terre. » L'affirmation est contraire à l'article 28, qui exclut toute distinction de sexe.

3. « Le fils aîné prend tout. » L'article 28 exclut tout droit d'aînesse, les enfants succédant par égales portions.

4. « La veuve fait partie de l'héritage. » Le décès dissout le mariage (art. 103 de la loi relative au mariage) et nul ne peut être marié sans son consentement personnel (art. 4 et 5 de la même loi). La veuve n'est pas un bien de la succession, elle en est héritière.

5. « Mariés à l'église, nous héritons l'un de l'autre. » Seul le mariage célébré par l'officier de l'état civil a des effets légaux (art. 14 de la loi relative au mariage).

6. « Les enfants nés hors mariage n'ont droit à rien. » Ils héritent à égalité avec les autres enfants, dès lors que leur filiation est établie (art. 28).

7. « Un testament doit obligatoirement être fait chez le notaire. » Le testament olographe, écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, est valable sans intervention d'un notaire (art. 63 de la loi sur les libéralités).

8. « Je peux léguer tous mes biens à qui je veux. » Celui qui laisse des enfants ne peut disposer librement que du quart de ses biens (art. 14 de la loi sur les libéralités).

9. « Celui qui hérite doit payer toutes les dettes du défunt. » L'héritier peut accepter sous bénéfice d'inventaire, et ne payer les dettes qu'à concurrence de ce qu'il reçoit, ou renoncer à la succession (art. 46, 53 et 65).

10. « Prendre les biens d'un parent décédé, ce n'est pas voler. » L'immunité familiale de l'article 103 du Code pénal ne couvre que les époux, les ascendants, les descendants et les alliés pendant le mariage. Le frère, la sœur ou le neveu qui s'empare frauduleusement des biens commet un vol (art. 457 du Code pénal).

Chapitre 3. Les démarches après un décès

L'ordre qui suit est indicatif. Les pièces exigées et les frais doivent être vérifiés auprès du greffe ou d'un notaire.

1. La déclaration du décès à l'état civil, qui permet d'obtenir des copies de l'acte de décès.

2. La réunion des pièces d'état civil, notamment l'acte de mariage et les actes de naissance des enfants, ainsi que la recherche d'un éventuel testament.

3. La conservation des biens. Le paiement des frais funéraires et la mise à l'abri des documents sont des actes conservatoires qui n'emportent pas acceptation (art. 50), et tout héritier peut requérir l'apposition des scellés (art. 85).

4. L'obtention du jugement constatant la qualité d'héritier, rendu par le tribunal du dernier domicile du défunt (art. 5 et 12).

5. La désignation d'un ou de plusieurs administrateurs, et, à défaut d'accord, la saisine du président du tribunal (art. 66).

6. L'inventaire, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes (art. 84 et 108).

7. Le partage, amiable devant notaire ou judiciaire en cas de désaccord (art. 84 et 88), avec homologation du tribunal dans les cas prévus à l'article 100 lorsque des mineurs sont concernés.

8. Les mutations au nom des héritiers, qu'il s'agisse des immeubles, des comptes bancaires, des véhicules ou des parts sociales.

CONCLUSION

Le droit coutumier a longtemps organisé la vie de nos communautés, et il conserve une place légitime dans la culture, les rites et la solidarité familiale. En matière de succession, toutefois, il a perdu toute force obligatoire depuis 1964, et les lois de 2019 et de 2020 ont encore renforcé les droits du conjoint et des enfants. Invoquer aujourd'hui la coutume pour chasser une veuve ou priver une fille de sa part n'est pas seulement injuste. C'est illégal, et ce peut être pénalement répréhensible.

Pour le chrétien, le respect de cette loi rejoint l'enseignement biblique. L'apôtre Paul exhorte à l'obéissance aux autorités en ces termes, « que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu » (Romains 13, verset 1). La Loi de Moïse commandait déjà, « tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin » (Exode 22, verset 22), et l'apôtre Jacques enseigne que « la religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde » (Jacques 1, verset 27).

L'Écriture invite aussi chacun à préparer sa propre succession. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle » (1 Timothée 5, verset 8). « L'homme de bien a pour héritiers les enfants de ses enfants » (Proverbes 13, verset 22). Et le prophète Ésaïe transmit au roi Ézéchias cette parole de l'Éternel, « donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus » (Ésaïe 38, verset 1). Le testament n'est ni un manque de foi ni un mauvais présage. C'est un acte de responsabilité, qui épargne aux siens les conflits et les injustices. Les citations bibliques sont tirées de la version Louis Segond 1910.

Cinq engagements peuvent être proposés à l'assemblée. Le premier consiste à se marier civilement, sans se contenter de la bénédiction religieuse ou de la cérémonie coutumière. Le deuxième consiste à faire établir à l'état civil la filiation de tous ses enfants. Le troisième consiste à ranger les documents importants, titres fonciers, certificats fonciers, relevés de comptes et contrats d'assurance, et à en indiquer l'emplacement à une personne de confiance. Le quatrième consiste à rédiger un testament conforme à la loi, dans le respect de la réserve des héritiers. Le cinquième, enfin, consiste à refuser, au décès d'un proche, de prendre part au dépouillement d'une veuve ou d'un orphelin, et à l'orienter vers le tribunal, un notaire ou un avocat.

RÉPONSES AUX QUESTIONS FRÉQUENTES

Ma belle-famille a pris les papiers de la maison. Que faire ?

Les héritiers sont saisis de plein droit dès le décès (art. 4). Il convient d'obtenir le jugement constatant la qualité d'héritier (art. 12) et, si les documents ne sont pas restitués, de consulter un avocat ou de saisir le tribunal. La voie pénale dépend du lien de parenté. Si les auteurs sont des frères, sœurs, neveux ou autres collatéraux du défunt, l'immunité de l'article 103 du Code pénal ne joue pas et une plainte est possible. S'il s'agit des père et mère du défunt agissant au préjudice de leurs petits-enfants, l'immunité peut s'appliquer et seule la voie civile est alors ouverte.

Mon mari a eu un enfant avec une autre femme. Cet enfant hérite-t-il ?

Il hérite à égalité avec les autres enfants si sa filiation est établie par reconnaissance ou par jugement (art. 28 de la loi sur les successions et art. 19 de la loi relative à la filiation). Sa présence ne réduit pas le quart revenant à l'épouse, elle modifie seulement la répartition des trois quarts entre les enfants.

La famille peut-elle décider de ne pas partager et de tout laisser à la mère ?

Les héritiers majeurs peuvent convenir de demeurer dans l'indivision pendant un temps limité (art. 82). Aucun d'eux ne peut toutefois y être contraint, et les droits des héritiers mineurs demeurent placés sous le contrôle du juge.

Puis-je promettre de mon vivant ma maison à l'un de mes enfants ?

Toute convention ayant pour objet une succession non encore ouverte est nulle (art. 6). Il faut recourir à une donation, à un testament ou à un partage d'ascendant fait dans les formes légales (art. 129), toujours dans le respect de la réserve.

Les biens achetés par mon épouse avec son salaire entrent-ils dans ma succession ?

La masse successorale ne comprend que les biens et droits appartenant au défunt (art. 13). Les biens personnels du conjoint n'en font pas partie, sous réserve des règles du régime matrimonial choisi par les époux.

LEXIQUE

Bénéfice d'inventaire. Acceptation de la succession qui limite le paiement des dettes à la valeur des biens recueillis.

Conjoint survivant. Époux ou épouse du défunt, uni à lui par un mariage civil et non séparé de corps.

De cujus. Personne décédée dont la succession est en cause.

Indivision. Situation dans laquelle plusieurs héritiers sont ensemble propriétaires des mêmes biens avant le partage.

Quotité disponible. Part des biens dont le défunt pouvait disposer librement par donation ou testament.

Recel successoral. Fait de cacher ou de détourner des biens de la succession, sanctionné par la perte de toute part sur ces biens.

Représentation. Mécanisme par lequel les descendants d'un héritier prédécédé prennent sa place dans la succession.

Réserve héréditaire. Part des biens que la loi garantit à certains héritiers et dont le défunt ne pouvait les priver.

ANNEXE. L'ESSENTIEL À RETENIR

Fiche à remettre aux participants.

1. La succession est réglée par la loi n°2019-573 du 26 juin 2019. La coutume ne peut priver aucun héritier de ses droits.

2. En présence d'enfants, le conjoint marié civilement reçoit un quart de la succession et les enfants se partagent les trois quarts à parts égales.

3. Sans enfant, le conjoint reçoit la moitié et les père et mère, ou à défaut les frères et sœurs, l'autre moitié.

4. Filles et garçons, aînés et cadets, enfants de différentes unions et enfants nés hors mariage dont la filiation est établie héritent à égalité.

5. Seul le mariage célébré à la mairie permet d'hériter en qualité de conjoint.

6. Celui qui a des enfants peut léguer librement le quart de ses biens. Le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de sa main.

7. Un ministre du culte ne peut recevoir aucun don ni legs consenti pendant la dernière maladie de la personne qu'il assiste.

8. L'héritier dispose de cinq ans pour accepter ou renoncer, et peut accepter sous bénéfice d'inventaire pour ne pas payer les dettes au-delà de ce qu'il reçoit.

9. La qualité d'héritier est constatée par un jugement du tribunal du dernier domicile du défunt.

10. Le conjoint peut demander l'attribution du logement familial.

11. Le frère, la sœur ou le neveu qui s'empare des biens de la succession peut être poursuivi pour vol ou abus de confiance.

12. En cas de difficulté, il faut s'adresser au greffe du tribunal, à un notaire, à un avocat ou à une clinique juridique.